

Processo: 1.0000.26.509274-2/000
Relator: Des.(a) Alberto Deodato Neto
Relator do Des.(a) Alberto Deodato Neto
Data do 29/09/2026
Data da 30/09/2026

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INÉPCIA DA DENÚNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA. O art. 41 do Código de Processo Penal, prevê que a denúncia deve expor o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificar o acusado ou fornecer elementos que permitam identificá-lo, classificar juridicamente a conduta e, quando necessário, apresentar o rol de testemunhas. V.V. Como é cediço, o trancamento do inquérito policial ou da ação penal por meio do Habeas Corpus deve ocorrer em casos excepcionais e somente quando se encontrar manifestadamente ausente justa causa para o seu prosseguimento, seja pela comprovação de existência de alguma excludente de tipicidade, extinção da punibilidade ou inexistência de prova da materialidade do crime ou indícios de sua autoria. Contudo, se as alegações defensivas demandam dilação probatória, inviável a concessão da ordem, especialmente diante da sumária instrução do Habeas Corpus.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 1.0000.26.509274-2/000 - COMARCA DE PARAÓPEBA - PACIENTE(S): RAUL HENRIQUE DA SILVA - AUTORID COATORA: JUIZ DE DIREITO DA SECRETARIA DO JUÍZO - ÚNICA DE PARAÓPEBA

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em CONCEDER O HABEAS CORPUS, COM RECOMENDAÇÃO, VENCIDO O 1º VOGAL.

DES. ALBERTO DEODATO NETO
RELATOR

DES. ALBERTO DEODATO NETO (RELATOR)

VOTO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Raul Henrique da Silva, em que se alega constrangimento ilegal por parte do magistrado da Vara Criminal da Comarca de Paraopeba, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo paciente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art.14, II, ambos do Código Penal.

Pleiteia o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição por medidas cautelares, argumentando que ele não praticou o crime que lhe é imputado. Afirma, ainda, que a denúncia "não descreve um único ato praticado pelo paciente" e que estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP (p. 1/14 - doc. único).

A liminar foi indeferida (p. 566/567).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (p. 570/573).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo trancamento do feito em relação ao paciente, em razão da inépcia da denúncia (p. 615/620).

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o pedido.

De início, pugna a Procuradoria Geral de Justiça pelo trancamento da ação penal em relação ao réu Raul Henrique da Silva, em virtude da inépcia da inicial acusatória.

Razão lhe assiste.

Com efeito, o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando o vício se revela de plano. É exatamente o que ocorre na hipótese dos autos.

Consta da denúncia que:

"(...) Na noite dos fatos, os denunciados PEDRO HENRIQUE DE FREITAS, LUÍS FELIPE LOPES e RAUL

HENRIQUE DA SILVA encontravam-se reunidos na residência de LUÍS FELIPE, ocasião em que tomaram conhecimento de que a vítima teria agredido sua então companheira e genitora de LUÍS, motivando a ação delitiva. Na sequência, PEDRO HENRIQUE munuiu-se de um revólver calibre .38 e seguiu, de bicicleta, até a casa da vítima. Ao chegar ao local, PEDRO HENRIQUE chamou a vítima utilizando nome falso a fim de induzi-la a abrir o portão. Surpreendida, a vítima se deparou com o denunciado portando a arma de fogo e tentou se defender, travando-se breve luta corporal, momento no qual o denunciado efetuou três disparos de arma de fogo, atingindo-a no tornozelo esquerdo, na região suprapúbica e na região dorsal. Em seguida, evadiu-se do local de bicicleta. Empreendida a fuga, PEDRO HENRIQUE voltou para a residência de LUÍS FELIPE LOPES, tendo ali sido posteriormente localizados, pela guarnição policial, um capacete manchado de sangue e vestígios hemáticos no piso, bem como o aparelho celular pertencente a RAUL HENRIQUE DA SILVA. Na sequência, o denunciado VITOR EMANUEL PEREIRA BOLINA conduziu PEDRO HENRIQUE em veículo automotor, prestando-lhe auxílio para a fuga e para furtar-se à ação da autoridade policial, tendo sido constatados, no interior do automóvel, vestígios de sangue compatíveis com o transporte de pessoa lesionada. A vítima, não obstante a gravidade dos ferimentos, foi socorrida por populares e conduzida à Unidade de Pronto Atendimento de Paraopeba e, posteriormente, transferida ao Hospital Municipal de Sete Lagoas, onde foi submetida a tratamento cirúrgico, não sobrevivendo o óbito por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, visto que o executor se valeu de nome falso para atrair a vítima ao portão e surpreendê-la já armado, atingindo-a, inclusive, pelas costas, o que reduziu suas possibilidades de defesa. (...) (p. 194/198)

Como se vê, a inicial acusatória não narra nenhuma conduta direta por parte de Raul Henrique, tampouco menciona qualquer unidade de desígnios entre o paciente e Pedro Henrique, que teria efetuado os disparos de arma de fogo em desfavor do ofendido.

De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve expor o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificar o acusado ou fornecer elementos que permitam identificá-lo, classificar juridicamente a conduta e, quando necessário, apresentar o rol de testemunhas.

Nas hipóteses de concurso de agentes, não se exige descrição exaustiva de cada comportamento, sobretudo em delitos de autoria coletiva ou de dinâmica complexa. Ainda assim, a peça acusatória deve indicar minimamente a contribuição atribuída a cada denunciado e sua vinculação objetiva e subjetiva à empreitada criminosa, de modo a delimitar a acusação e viabilizar o exercício da ampla defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite uma narrativa global do fato nos delitos de autoria coletiva, desde que haja descrição suficiente dos elementos objetivos e subjetivos da imputação e individualização mínima da atuação de cada acusado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

(...) 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a denúncia que descreve de forma suficiente os elementos objetivos e subjetivos dos crimes imputados, ainda que em casos complexos de autoria coletiva, é considerada idônea, pois permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo desnecessário detalhamento exaustivo de todos os atos praticados por cada integrante da organização criminosa. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não conhecido. (AgRg no HC n. 953.717/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025)

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a inépcia quando a deficiência da peça acusatória compromete a ampla defesa, seja pela ausência de imputação de fatos determinados, seja porque a conclusão não decorre logicamente da exposição apresentada:

"Ocorre a inépcia da denúncia quando sua deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, ante a falta de descrição do fato criminoso, da ausência de imputação de fatos determinados ou da circunstância de da exposição não resultar logicamente a conclusão." (STJ, AgRg no AREsp n.º 2.176.003, Rel. Des. Convocado Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN de

06/11/2024)

Não se exige, neste momento, prova plena da autoria nem descrição minuciosa de todos os movimentos dos denunciados. É indispensável, porém, que a acusação exponha ao menos um comportamento que, em tese, possa ser juridicamente qualificado como contribuição para o delito.

A simples indicação de que o suposto executor do crime esteve reunido com Raul Henrique na residência do corréu Luís Felipe, bem como a localização de um aparelho celular de sua propriedade no local, não é suficiente para imputação do delito de homicídio qualificado tentado em desfavor do paciente.

O vício não decorre, portanto, de eventual insuficiência da prova para condenação, matéria própria da instrução criminal, mas da ausência de imputação fática individualizada, como bem ressaltou a defesa na impetração. Sem saber se lhe é atribuído planejamento, instigação, auxílio material, apoio posterior previamente ajustado ou outra modalidade de participação, o paciente não dispõe de delimitação clara da conduta contra a qual deve se defender.

Cumprir destacar que nada obsta a instauração de nova persecução penal se sobrevierem novas provas ou indícios concretos de autoria em desfavor do paciente.

Diante do exposto, evidenciado o constrangimento a que está submetido o paciente, concedo o habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal nº 5015495-54.2026.8.13.0000 em relação ao paciente Raul Henrique da Silva, em razão da inépcia da denúncia.

Prevalecendo este voto, recolha-se o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.

Comunique-se.

DES. EDUARDO MACHADO

Peço vênia ao Exmo. Relator para divergir de seu judicioso voto, por entender que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Após detida análise dos autos, verifica-se que Raul Henrique Da Silva foi acusado pela suposta prática do crime previsto no artigo art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal. (160)

Descreveu a exordial acusatória que:

"No dia 12 de julho de 2026, por volta das 22h10min, na Rua Eliezer Martins Ramos, n.º 259, Bairro Dom Cirilo, em Paraopeba/MG, os denunciados PEDRO HENRIQUE DE FREITAS, LUÍS FELIPE LOPES e RAUL HENRIQUE DA SILVA, unidos por liame subjetivo e comunhão de desígnios, agindo com animus necandi e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar WEMERSON GERALDO PINTO MARTINS, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Na noite dos fatos, os denunciados PEDRO HENRIQUE DE FREITAS, LUÍS FELIPE LOPES e RAUL HENRIQUE DA SILVA encontravam-se reunidos na residência de LUÍS FELIPE, ocasião em que tomaram conhecimento de que a vítima teria agredido sua então companheira e genitora de LUÍS, motivando a ação delitiva. Na sequência, PEDRO HENRIQUE munuiu-se de um revólver calibre .38 e seguiu, de bicicleta, até a casa da vítima. Ao chegar ao local, PEDRO HENRIQUE chamou a vítima utilizando nome falso a fim de induzi-la a abrir o portão. Surpreendida, a vítima se deparou com o denunciado portando a arma de fogo e tentou se defender, travando-se breve luta corporal, momento no qual o denunciado efetuou três disparos de arma de fogo, atingindo-a no tornozelo esquerdo, na região suprapúbica e na região dorsal. Em seguida, evadiu-se do local de bicicleta. Empreendida a fuga, PEDRO HENRIQUE voltou para a residência de LUÍS FELIPE LOPES, tendo ali sido posteriormente localizados, pela guarnição policial, um capacete manchado de sangue e vestígios hemáticos no piso, bem como o aparelho celular pertencente a RAUL HENRIQUE DA SILVA. Na sequência, o denunciado VITOR EMANUEL PEREIRA BOLINA conduziu PEDRO HENRIQUE em veículo automotor, prestando-lhe auxílio para a fuga e para furtar-se à ação da autoridade policial, tendo sido constatados, no interior do automóvel, vestígios de sangue compatíveis com o transporte de pessoa lesionada. A vítima, não obstante a gravidade dos ferimentos, foi socorrida por populares e conduzida à Unidade de Pronto Atendimento de Paraopeba e, posteriormente, transferida ao Hospital Municipal de Sete Lagoas, onde foi submetida a tratamento cirúrgico, não sobrevivendo o óbito por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, visto que o executor se valeu de nome falso para atrair a vítima ao portão e surpreendê-la já armado, atingindo-a, inclusive, pelas costas, o que reduziu suas possibilidades de defesa (...)" (doc. 70)

Deve-se destacar que, como é cediço, o trancamento seja da ação penal, seja do inquérito por meio do Habeas Corpus deve ocorrer somente em casos excepcionais e quando se encontrar manifestamente ausente justa causa para o seu prosseguimento, seja pela comprovação de existência de alguma

excludente de tipicidade, extinção da punibilidade ou inexistência de prova da materialidade do crime ou indícios da autoria delitiva.

Ocorre que nenhuma dessas hipóteses foi verificada in casu, não havendo assim, obstáculo à persecução criminal.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"(...) O trancamento da ação penal ou do inquérito policial em habeas corpus justifica-se somente quando verificadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade. Precedentes do STJ (...)." (RHC 18475/MG, Recurso Ordinário em Habeas Corpus, nº 2005/0163342-8. Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima, Julgado em 13/08/2009).

Observa-se nos autos que a denúncia preenche todos os elementos previstos no art. 41 do CPP, com a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas, sobre o qual o paciente vem se defendendo substancialmente, sem que fosse surpreendido ou prejudicado.

Destaco, ademais, que a inexistência de indícios suficientes de autoria são alegações que inequivocamente demandam dilação probatória para o esclarecimento das circunstâncias fáticas, providência incompatível com a estreita via do Habeas Corpus.

Ademais, quanto à ausência de imputação fática individualizada, verifica-se dos autos a presença de indícios da participação do paciente na empreitada criminosa, especialmente pelo fato do denunciado ter supostamente reunido previamente com os demais corréus na residência de Luís Felipe, bem como na movimentação posterior aos disparos e na localização do aparelho celular do paciente naquele imóvel.

Desse modo, não se verificando, de plano, a presença das hipóteses autorizadoras do trancamento da ação penal, entendo ser prematuro e precipitado o acolhimento do pedido contido na exordial.

Diante disso, voto no sentido de DENEGAR A ORDEM.

Sem custas.

DES. WANDERLEY PAIVA - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "CONCEDERAM O HABEAS CORPUS, COM RECOMENDAÇÃO, VENCIDO O 1º VOGAL."